

四川博晨冠宏招标代理有限公司

马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）施工阶段全过程造价控制 成交通知书

中正天达建设管理有限公司：

我公司受阿坝藏族羌族自治州住房和城乡建设局委托，对马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）施工阶段全过程造价控制（编号：N5132112023000009）进行采购。经评审小组委员会按照法定程序进行评审，贵公司为本项目成交人。

成交金额：566000 元（大写：伍拾陆万陆仟元整）。

请在接到本通知书 30 日内，持本通知书与阿坝藏族羌族自治州住房和城乡建设局签订合同，并按《竞争性磋商文件》规定办理相关手续。

特此通知。

四川博晨冠宏招标代理有限公司



合同编号：

建设工程造价咨询合同



工程名称：马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）施工阶段全过程造价控制

委托单位：阿坝藏族羌族自治州住房和城乡建设局

咨询单位：中正天达建设管理有限公司

签订时间：2023 年 2 月 28 日

签订地点：四川省阿坝州马尔康市

采购人（甲方）：阿坝藏族羌族自治州住房和城乡建设局

供应商（乙方）：中正天达建设项目的管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《民法典》及项目名称：马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）施工阶段全过程造价控制（项目编号：N5132112023000009）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 项目基本情况

- 1. 工程名称：马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）施工阶段全过程造价控制。
- 2. 工程地点：四川省阿坝州马尔康市。
- 3. 工程规模：马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）项目涉及以下内容：对州老干中心至街心广场段(涉及达萨街一段、滨河路、达尔玛街、团结街、美谷街一段、美谷街二段等 6 条街道)临街约 515.30 亩区域，提升整治建筑立面 107 栋，总改造面积 153071.28 平方米;提升改造围墙围挡约 1885.89 米;打造重要节点景观，建筑面积约 9792.87 平方米。项目估算总投资为 12000 万元，其中工程施工部分约 9323 万元。
- 4. 投资金额：12000 万元。
- 5. 资金来源：财政资金。
- 6. 其他：___/___。

第二条 合同期限

签订采购合同之日起至合同约定的工作内容全部完成为止。

第三条 服务内容与质量标准

- 1. 双方约定服务内容：施工阶段全过程造价控制（包括但不限于：预付款、进度款、变更款、索赔款审核，材料、设备价咨询，变更、迁改、签证审核）以及后续相关服务, 按照国家相关法律、法规和地方政策要求开展工程造价咨询工作并出具正式相应成果文件。

2. 质量标准：工程造价咨询成果文件应符合：中价协[2012]011号《建设工程造价咨询成果文件质量标准》。

第四条 支付方式

1. 全过程造价控制咨询合同金额：566000.00元（大写：伍拾陆万陆仟元整）。

2. 项目建安产值达 50%后 15 个工作日内支付至合同金额的 30%；项目建安产值达 80%后 15 个工作日内支付至合同金额的 50%；项目竣工验收合格后 15 个工作日内支付至合同金额的 70%；项目结算审计完成后 15 个工作日内支付至结算金额的 100%。

第五条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第六条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条 履约保证金

缴纳合同总金额 3%，即：16980.00元（大写：壹万陆仟玖佰捌拾元整）作为本项目的履约保证金，验收合格无异议后 15 日内退还至乙方账户。

第八条 验收方式

1. 验收由采购方组织，供应商配合进行。

2. 验收标准：按国家有关规定以及采购方磋商文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购方在磋商与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3. 验收解决：采购人对工程质量提出异议要求检验或检测的，结果为合格的，费用由采购人承担；结果为不合格或达不到本条标准的，其费用由供应商承担。

4. 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

备注：采购人、采购代理机构结合采购项目特点制定。采购人将严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。



第九条 甲方的权利和义务

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
2. 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。
3. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
4. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
5. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第十条 乙方的权利和义务

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
5. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十一条 违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 15 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续

履行合同。

第十三条 解决合同纠纷的方式

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60 天内不能达成协议时，应提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。
2. 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。
3. 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。
4. 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

第十四条 合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十五条 附件

1. 项目磋商文件
2. 项目修改澄清文件
3. 项目响应文件
4. 中标通知书
5. 其他

第十六条 其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2. 本合同一式七份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方两份，政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲 方：阿坝藏族羌族自治州住房和城乡建设局（盖章）
法定代表人（授权代表）
地 址：
开户银行：
账 号：
电 话：
传 真：
签约日期： 2023年 2 月8 日



乙 方：中正天达建设管理有限公司（盖章）
法定代表人（授权代表）：
地 址：四川省成都金牛高新技术产业园区振兴路221号3号楼3-H座-205



号

开户银行：中国建设银行成都青羊支行
账 号：51050144643600001753
电 话：028-87558529
传 真：/

签约日期： 2023年 2 月28 日